Колледж «Комитент»

Специальность: _____

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Административное право»

на тему: «Организация конвойной службы»

Выполнил:

студент группы Ю-383

Ширяев Дмитрий Сергеевич

_____ (подпись)

Проверил:

преподаватель

Акимочкин Владимир Михайлович

Оценка: _____

_____ (подпись)

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНВОЙНОЙ СЛУЖБЫ.....5
1.1. Понятие, назначение и основные задачи конвойной службы.....5
1.2. Нормативно-правовое регулирование конвойной службы.....6
1.3. Место конвойной службы в системе государственных органов.....8
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНВОЙНОЙ СЛУЖБЫ....10
2.1. Организация службы и распределение обязанностей.....10
2.2. Общие принципы организации конвоирования.....11
2.3. Документирование, контроль и ответственность сотрудников.....12
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНВОЙНОЙ СЛУЖБЫ.....15
3.1. Основные организационные и правовые проблемы.....15
3.2. Совершенствование правового регулирования и организации службы 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....21

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы обусловлена тем, что от конвойной службы напрямую зависит работа уголовного судопроизводства и системы исполнения наказаний. Задержанные, заключённые под стражу и осуждённые должны участвовать в следственных действиях и судебных заседаниях, следовать к месту отбывания наказания, и каждое такое перемещение осуществляется под конвоем. При этом государство решает две задачи одновременно: необходимо исключить побег и иные правонарушения, но Конституция Российской Федерации запрещает пытки, насилие, жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение (ч. 2 ст. 21) и допускает ограничение прав человека только федеральным законом и лишь в той мере, в какой это необходимо (ч. 3 ст. 55) [1]. Кроме того, полномочия по конвоированию распределены между полицией и уголовно-исполнительной системой, и важно понимать границы компетенции каждого органа.

Степень изученности темы. Общие вопросы статуса органов внутренних дел, правоохранительной службы и административного принуждения рассмотрены в учебной литературе по административному праву, в частности в работах Д. Н. Бахраха, Б. В. Россинского, Ю. Н. Старилова, Н. М. Конина, Е. И. Маториной, А. Н. Миронова [19–23]. Конкретный порядок несения конвойной службы закреплён в основном в ведомственных документах ограниченного распространения, поэтому в открытых источниках тема раскрывается на уровне законов и общих принципов.

Объект исследования — общественные отношения, возникающие при организации и осуществлении конвоирования задержанных, заключённых под стражу и осуждённых лиц. Предмет исследования — нормы конституционного, административного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, регулирующие конвойную службу, а также правовой статус органов и должностных лиц, которые её осуществляют.

Цель работы — на основе анализа действующего законодательства Российской Федерации охарактеризовать правовые и организационные основы конвойной службы и сформулировать предложения по её совершенствованию.

Задачи исследования: 1) раскрыть понятие, назначение и основные задачи конвойной службы, разграничить её со смежными понятиями; 2) проанализировать нормативно-правовое регулирование конвоирования; 3) определить место конвойной службы в системе государственных органов и разграничить полномочия полиции и уголовно-исполнительной системы; 4) рассмотреть организацию службы, распределение обязанностей и требования к сотрудникам; 5) охарактеризовать общие принципы организации конвоирования; 6) рассмотреть значение служебной документации, контроля и юридической ответственности сотрудников; 7) выявить основные организационные и правовые проблемы и предложить направления совершенствования конвойной службы.

Методы исследования: формально-юридический, системный, сравнительно-правовой (сопоставление полномочий ведомств), а также анализ, синтез и обобщение.

Нормативно-правовую базу составили Конституция Российской Федерации, УПК РФ, УИК РФ, КоАП РФ, федеральные законы «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «О полиции», «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации…», указы Президента Российской Федерации и ведомственные акты МВД России и Минюста России в действующих редакциях.

Практическая значимость: материалы работы могут использоваться при изучении дисциплин «Административное право» и «Правоохранительные органы» и при подготовке к семинарским занятиям. Работа состоит из введения, трёх глав, включающих семь параграфов, заключения и списка использованных источников.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНВОЙНОЙ СЛУЖБЫ

1.1. Понятие, назначение и основные задачи конвойной службы

В законодательстве Российской Федерации отсутствует единое легальное определение конвойной службы. Термины «конвоирование», «конвой», «перемещение под конвоем» используются в Федеральном законе «О полиции», Федеральном законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации [4; 7; 9], однако их содержание раскрывается через описание соответствующих полномочий.

Конвоирование можно определить как урегулированную законом деятельность уполномоченных государственных органов по охране и перемещению лиц, законно ограниченных в свободе, в целях обеспечения их участия в процессуальных действиях, исполнения меры пресечения или наказания и предупреждения побегов. Конвойная служба в широком смысле — это организованная система подразделений, сотрудников, правил и ресурсов, обеспечивающая выполнение этой деятельности.

Назначение конвойной службы — обеспечить реальное исполнение решений органов расследования и суда; она служит связующим звеном между местами принудительного содержания и органами, ведущими процесс. С позиции административного права конвоирование относится к правоохранительной деятельности органов исполнительной власти и содержит элементы обеспечительного государственного принуждения: оно не является самостоятельной мерой ответственности, а лишь обеспечивает исполнение уже принятого законного решения о задержании, заключении под стражу, административном аресте или лишении свободы [19; 22].

Основные задачи конвойной службы: своевременная доставка конвоируемых в суд, к месту процессуальных действий, в места содержания под стражей и отбывания наказания; их охрана в пути и во время

процессуальных действий; предупреждение побегов и иных правонарушений; соблюдение прав конвоируемых, включая требования раздельного содержания; обеспечение безопасности сотрудников, участников процесса и граждан.

Необходимо разграничить близкие понятия. Охрана шире конвоирования: она осуществляется и в стационарных условиях, например в изоляторе временного содержания, тогда как конвоирование всегда связано с перемещением или с нахождением лица вне места постоянного содержания. Не случайно в п. 14 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции» обязанности «содержать, охранять, конвоировать» перечислены как самостоятельные [9].

Сопровождение не связано с принудительным ограничением свободы: например, охрана специальных грузов, входящая в задачи войск национальной гвардии [11], не является конвоированием людей. Обеспечение безопасности — наиболее общее понятие, а конвоирование является лишь одним из способов его достижения.

1.2. Нормативно-правовое регулирование конвойной службы

Правовую основу конвойной службы составляет система нормативных правовых актов различной юридической силы. Её фундаментом является Конституция Российской Федерации. Статья 21 гарантирует охрану достоинства личности и запрещает пытки и унижающее обращение, ст. 22 устанавливает, что арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению, а до судебного решения лицо не может быть задержано на срок более 48 часов [1]. Запрет недопустимого обращения закреплён и Конвенцией против пыток 1984 г., участником которой является Россия [2].

Центральное место занимает Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [7]. Статья 4 закрепляет принципы законности, презумпции

невиновности, гуманизма и уважения человеческого достоинства. Непосредственно конвоированию посвящена ст. 28, согласно которой конвоирование содержащихся в следственных изоляторах органов федеральной службы безопасности лиц для участия в процессуальных действиях и судебном разбирательстве, а также их охрана во время производства процессуальных действий осуществляются полицией, если иное не предусмотрено федеральным законом, а конвоирование таких лиц по плановым маршрутам — специальными подразделениями уголовно-исполнительной системы по конвоированию. Статья 28.1 регулирует содержание конвоируемых в помещениях для временного пребывания, расположенных в зданиях судов.

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в п. 14 ч. 1 ст. 12 возлагает на полицию обязанности содержать, охранять и конвоировать лиц, находящихся в изоляторах временного содержания, и лиц, подвергнутых административному аресту, а также конвоировать содержащихся в следственных изоляторах УИС и ФСБ России лиц для участия в процессуальных действиях и судебном разбирательстве [9].

Перемещение осуждённых регулируется Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации. Согласно ч. 1 ст. 76 УИК РФ осуждённые к лишению свободы направляются к месту отбывания наказания и перемещаются из одного места отбывания наказания в другое под конвоем, за исключением следующих в колонию-поселение самостоятельно; при этом соблюдаются правила раздельного содержания (ч. 2 ст. 76) [4]. Статус учреждений и органов уголовно-исполнительной системы определяется Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 [13].

Основания ограничения свободы устанавливают УПК РФ (задержание подозреваемого, заключение под стражу) [5] и КоАП РФ (административное задержание, административный арест) [6]. Конвой не принимает таких решений, а обеспечивает их исполнение.

Прохождение службы регулируется Федеральным законом от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации…» [10] и Федеральным законом от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации…» [12]. Общественный контроль в местах принудительного содержания регулируется Федеральным законом от 10.06.2008 № 76-ФЗ [8].

Подзаконное регулирование представлено указами Президента Российской Федерации: Положение о ФСИН России утверждено Указом от 13.10.2004 № 1314 [14], Положение о МВД России — Указом от 21.12.2016 № 699 [15]. Дисциплинарный устав органов внутренних дел утверждён Указом Президента Российской Федерации от 14.10.2012 № 1377 [16].

Ведомственный уровень образуют, в частности, Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, утверждённые приказом МВД России от 22.11.2005 № 950 [17], и правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы, утверждённые приказом Минюста России от 04.07.2022 № 110 [18]. Детальный порядок конвоирования закреплён в документах ограниченного доступа, которые в работе не рассматриваются.

1.3. Место конвойной службы в системе государственных органов

Конвойная служба — не самостоятельный орган, а функция, закреплённая за несколькими органами исполнительной власти. Распределение полномочий показано в таблице 1.

Таблица 1 — Распределение полномочий по конвоированию между государственными органами

Направление деятельности	**Орган (подразделение)**	**Правовое основание**
Содержание, охрана и конвоирование лиц, находящихся в ИВС, и лиц, подвергнутых административному аресту	Полиция (органы внутренних дел)	п. 14 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» [9]
Конвоирование лиц из СИЗО УИС и ФСБ России для участия в процессуальных действиях и судебном разбирательстве	Полиция (органы внутренних дел)	п. 14 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» [9]; ст. 28 ФЗ № 103-ФЗ [7]
Конвоирование лиц, заключённых под стражу, и осуждённых по плановым маршрутам	Специальные подразделения УИС по конвоированию (ФСИН России)	ст. 28 ФЗ № 103-ФЗ [7]; Положение о ФСИН России [14]
Перемещение осуждённых к лишению свободы к месту отбывания наказания и между учреждениями	Учреждения и органы уголовно-исполнительной системы	ст. 75, 76 УИК РФ [4]

Как видно из таблицы 1, основными субъектами конвоирования являются полиция, входящая в систему МВД России [15], и уголовно-исполнительная система. В территориальных органах МВД России конвоирование выполняют охранно-конвойные подразделения полиции.

ФСИН России, находящаяся в ведении Минюста России, осуществляет правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний и содержания под стражей [14].

Таким образом, полиция конвоирует прежде всего подозреваемых, обвиняемых и арестованных в административном порядке для нужд расследования и суда, а уголовно-исполнительная система перемещает осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, по плановым маршрутам между учреждениями. Представлять полномочия этих органов как одинаковые нельзя: они различаются по категориям лиц, целям, правовому основанию и ведомственной подчинённости.

Надзор за законностью конвоирования осуществляет прокуратура, общественный контроль — общественные наблюдательные комиссии [8].

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНВОЙНОЙ СЛУЖБЫ

2.1. Организация службы и распределение обязанностей

Организация конвойной службы строится на общих принципах государственного управления: единоначалии, чётком распределении компетенции, плановости, подотчётности и контроле [19; 20]. Конвоирование выполняют специализированные подразделения территориальных органов МВД России и учреждений УИС.

Руководитель подразделения отвечает за организацию службы в целом: планирование, материально-техническое обеспечение и соблюдение законности. Непосредственное выполнение конкретной задачи возлагается на конвой, возглавляемый старшим (начальником) конвоя, который несёт персональную ответственность за выполнение задачи и действия подчинённых.

Важно взаимодействие с органами, по решениям которых осуществляется конвоирование: следователями, дознавателями, судами, администрацией изоляторов.

Требования к сотрудникам определяются законодательством о службе. Федеральный закон № 342-ФЗ устанавливает требования к гражданам, поступающим на службу в органы внутренних дел, в том числе по состоянию здоровья, образованию, личным и деловым качествам, а также предусматривает профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование сотрудников [10]. Аналогичные требования для сотрудников уголовно-исполнительной системы закреплены Федеральным законом № 197-ФЗ [12].

Подготовка сотрудника должна включать знание правовых основ службы, прав конвоируемых, условий применения физической силы, специальных средств и оружия, навыки первой помощи. Федеральный закон «О полиции» прямо предусматривает обязанность сотрудника проходить

специальную подготовку и периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 18) [9].

Служебная дисциплина имеет для конвойной службы особое значение. В соответствии с ч. 1 ст. 47 Федерального закона № 342-ФЗ служебная дисциплина означает соблюдение сотрудником установленных законодательством, присягой, дисциплинарным уставом, контрактом, приказами и распоряжениями руководителей порядка и правил выполнения служебных обязанностей [10]. При конвоировании нарушение дисциплины может повлечь побег, причинение вреда людям или срыв судебного процесса.

2.2. Общие принципы организации конвоирования

Организация конвоирования основывается на ряде принципов, которые вытекают из Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О полиции» и Федерального закона № 103-ФЗ. В настоящей работе они рассматриваются на обзорном уровне; сведения тактического характера, порядок охраны и иные данные, распространение которых ограничено, не приводятся.

Принцип законности означает, что конвоирование допускается только в отношении лиц, ограниченных в свободе на законном основании, при наличии надлежащего решения уполномоченного органа и только в пределах полномочий конвойного подразделения. Федеральный закон «О полиции» устанавливает, что полиция осуществляет свою деятельность в точном соответствии с законом, а любое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан допустимо только по основаниям и в порядке, предусмотренным федеральным законом (ст. 6) [9].

Принцип соблюдения и уважения прав человека закреплён в ст. 5 Федерального закона «О полиции»: сотруднику запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое

достоинство обращению [9]. Применительно к конвоированию это означает обязанность обеспечить конвоируемым необходимые условия перемещения, доступ к медицинской помощи при ухудшении состояния здоровья, соблюдение требований раздельного содержания (ст. 33 Федерального закона № 103-ФЗ, ч. 2 ст. 76 УИК РФ) [4; 7].

Принцип безопасности предполагает, что конвоирование должно быть организовано так, чтобы исключить побег, нападение на конвой, причинение вреда конвоируемым, участникам процесса и посторонним гражданам. Она обеспечивается прежде всего организационными мерами и подготовкой личного состава. Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия допускается только в случаях и порядке, предусмотренных гл. 5 Федерального закона «О полиции» и иными федеральными законами, при этом сотрудник обязан стремиться к минимизации любого ущерба [9].

Принцип персональной ответственности означает, что каждый сотрудник отвечает за свои действия, а старший конвоя — также за действия подчинённых. Принцип надлежащего контроля предполагает, что деятельность конвоя должна быть проверяемой со стороны руководства, прокуратуры, суда и институтов гражданского общества.

Эти принципы взаимосвязаны. Обеспечение безопасности не может служить оправданием для нарушения прав человека, а соблюдение прав человека не означает ослабления охраны. Задача правового регулирования и организации службы состоит в том, чтобы найти между ними правильное соотношение.

2.3. Документирование, контроль и ответственность сотрудников

Служебная документация выполняет в конвойной службе несколько функций. Она подтверждает законность конвоирования (основанием служат документы о решении уполномоченного органа: протокол задержания, судебное решение, приговор), фиксирует передачу лица от одного органа

другому и позволяет установить, кто нёс ответственность за его охрану, а также необходима для контроля и разбора происшествий.

Особое значение имеет фиксация происшествий. Федеральный закон «О полиции» устанавливает, что о каждом случае применения физической силы, повлёкшем причинение вреда здоровью, а также о каждом случае применения специальных средств или огнестрельного оружия сотрудник обязан доложить непосредственному начальнику и представить рапорт (ст. 19) [9]. Своевременная и полная фиксация защищает как права граждан, так и самих сотрудников, действовавших правомерно.

Контроль за деятельностью конвойной службы осуществляется в нескольких формах. Ведомственный контроль проводят руководители подразделений и вышестоящие органы; внешний контроль включает прокурорский надзор, судебный контроль при рассмотрении жалоб и общественный контроль. Глава 10 Федерального закона «О полиции» специально посвящена контролю и надзору за деятельностью полиции [9], а Федеральный закон № 76-ФЗ наделяет общественные наблюдательные комиссии правом посещать места принудительного содержания и проверять соблюдение прав находящихся там лиц [8].

Юридическая ответственность сотрудников наступает при нарушении ими законодательства. Общее основание закреплено в ст. 33 Федерального закона «О полиции»: за противоправные действия (бездействие) сотрудник полиции несёт ответственность, установленную федеральными законами [9]. Можно выделить следующие виды ответственности.

Дисциплинарная ответственность наступает за нарушение служебной дисциплины. Перечень дисциплинарных взысканий (замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, перевод на нижестоящую должность, увольнение со службы) установлен ст. 50 Федерального закона № 342-ФЗ; до наложения взыскания может проводиться служебная проверка (ст. 52) [10]. Порядок применения

поощрений и взысканий конкретизирован Дисциплинарным уставом органов внутренних дел [16].

Административная ответственность сотрудников, имеющих специальные звания, ограничена: в соответствии со ст. 2.5 КоАП РФ за большинство административных правонарушений они несут дисциплинарную ответственность, за исключением случаев, прямо указанных в этой статье [6].

Уголовная ответственность наступает за совершение преступлений, связанных со службой. Применительно к конвоированию наиболее значимы составы превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и халатности (ст. 293 УК РФ) [3].

Материальная (имущественная) ответственность возможна за ущерб, причинённый имуществу органа, например служебному транспорту, а вред, причинённый гражданам незаконными действиями сотрудников, возмещается в порядке, установленном гражданским законодательством. Система документирования, контроля и ответственности является важной гарантией законности конвойной службы.

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНВОЙНОЙ СЛУЖБЫ

3.1. Основные организационные и правовые проблемы

Анализ законодательства и учебной литературы позволяет выделить ряд проблем организации конвойной службы. При этом следует разграничивать проблемы, прямо вытекающие из текста нормативных актов, и аналитические предположения, которые сформулированы на основе общих закономерностей правоохранительной деятельности и нуждаются в проверке официальными статистическими данными.

Первая группа проблем связана с правовым регулированием. Как показано в параграфе 1.2, в законодательстве нет единого легального определения конвоирования и конвойной службы, а полномочия разных ведомств закреплены в нескольких законах и подзаконных актах. Это подтверждается самими текстами нормативных актов. Значительная часть организационных правил содержится в документах ограниченного доступа, что объяснимо требованиями безопасности, но затрудняет гражданам понимание действующих правил.

Вторая группа проблем касается соблюдения прав человека. Законодатель уделяет внимание условиям пребывания конвоируемых: в частности, ст. 28.1 Федерального закона № 103-ФЗ отдельно регулирует содержание конвоируемых в помещениях для временного пребывания в зданиях судов [7]. Можно предположить, что основные риски нарушения прав связаны с длительным ожиданием судебных заседаний, условиями перевозки и своевременностью оказания медицинской помощи; для оценки масштаба этих проблем необходимы данные прокурорских проверок и общественных наблюдательных комиссий.

Третья группа проблем относится к обеспечению безопасности. Конвоирование всегда связано с повышенным риском, поскольку лицо находится вне охраняемого учреждения. Ошибки организации,

недостаточная подготовка или нарушение дисциплины могут привести к побегу или причинению вреда. Это общее положение следует из самой природы деятельности и из того, что законодатель установил уголовную ответственность как за побег из места лишения свободы или из-под стражи (ст. 313 УК РФ), так и за служебные преступления сотрудников [3].

Четвёртая группа связана с профессиональной подготовкой и кадровым обеспечением. Конвойная служба требует от сотрудников одновременно знания права, физической подготовки, устойчивости к стрессу и навыков общения. Предположительно, высокая нагрузка и однообразный характер службы могут влиять на мотивацию сотрудников и текучесть кадров; это предположение следует рассматривать как аналитическое, поскольку в работе не проводилось эмпирическое исследование.

Пятая группа проблем — межведомственное взаимодействие. Конвоирование зависит от согласованных действий полиции, уголовно-исполнительной системы, органов расследования и судов. Распределение полномочий между ними закреплено законом (см. таблицу 1), однако на практике эффективность работы определяется своевременностью обмена информацией: изменение даты судебного заседания или места проведения процессуального действия влечёт перестроение плана конвоирования. Несогласованность может приводить к срывам судебных заседаний и нарушению разумных сроков судопроизводства.

3.2. Совершенствование правового регулирования и организации службы

С учётом выявленных проблем можно предложить несколько направлений совершенствования конвойной службы, совместимых с действующим законодательством Российской Федерации.

Во-первых, целесообразно уточнить понятийный аппарат. Закрепление в Федеральном законе № 103-ФЗ или в Федеральном законе «О полиции» определения конвоирования позволило бы единообразно понимать его

содержание, отграничить конвоирование от охраны и сопровождения и точнее определить момент начала и окончания ответственности конвоя за лицо.

Во-вторых, следует расширять круг открыто опубликованных правил, касающихся прав конвоируемых. Положения тактического характера могут и далее оставаться закрытыми, однако нормы о правах и обязанностях конвоируемых, условиях перевозки, порядке оказания медицинской помощи и подачи жалоб важно делать общедоступными. Это соответствует ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации, согласно которой нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения [1].

В-третьих, необходимо развивать профессиональную подготовку. Помимо огневой и физической подготовки, в программы обучения целесообразно шире включать изучение прав человека, основ конфликтологии, правил оказания первой помощи, а также разбор типичных ошибок на обезличенных примерах. Это позволит снизить число нарушений и повысить уверенность сотрудников в правомерности своих действий.

В-четвёртых, перспективным направлением является совершенствование документооборота. Переход к электронному обмену заявками на конвоирование между судами, органами расследования и конвойными подразделениями, ведение служебной документации в защищённых информационных системах могли бы ускорить планирование и снизить количество ошибок. Такие решения должны внедряться с соблюдением законодательства о защите информации и персональных данных.

В-пятых, в рамках закона могут шире применяться современные технические средства: видеофиксация в помещениях для временного пребывания и в ходе конвоирования, средства связи и навигации служебного транспорта. Видеофиксация одновременно служит гарантией прав

конвоируемых и средством защиты сотрудников от необоснованных обвинений. Порядок хранения и доступа к таким записям должен быть урегулирован нормативно.

В-шестых, необходимо повышать прозрачность контроля. Это может выражаться в регулярном взаимодействии с общественными наблюдательными комиссиями, своевременном реагировании на представления прокуроров, анализе жалоб и публикации обобщённых сведений о работе по соблюдению прав человека без раскрытия служебной информации.

Наконец, профилактика нарушений требует системного подхода: анализа причин происшествий, своевременного поощрения добросовестных сотрудников и неотвратимости ответственности за нарушения. Только сочетание правовых, организационных и кадровых мер способно обеспечить конвойной службе одновременно надёжность и соответствие конституционным гарантиям прав человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первой главе установлено, что конвоирование — это урегулированная законом деятельность уполномоченных органов по охране и перемещению лиц, ограниченных в свободе, отличающаяся от охраны, сопровождения и обеспечения безопасности. Его регулирование многоуровнево: Конституция Российской Федерации закрепляет гарантии прав человека, федеральные законы «О содержании под стражей…», «О полиции» и УИК РФ определяют компетенцию органов, ведомственные акты конкретизируют организацию службы. Показано, что полномочия по конвоированию распределены между полицией и уголовно-исполнительной системой и различаются по категориям лиц, целям и правовым основаниям.

Во второй главе рассмотрена организация конвойной службы. Её основу составляют единоначалие, распределение обязанностей, профессиональная подготовка и служебная дисциплина. Охарактеризованы принципы законности, соблюдения прав человека, безопасности, персональной ответственности и надлежащего контроля. Установлено, что документация подтверждает законность конвоирования, а сотрудники за нарушения несут дисциплинарную, уголовную и материальную ответственность; административная ответственность для них ограничена ст. 2.5 КоАП РФ.

В третьей главе выявлены проблемы правового регулирования (отсутствие легального определения конвоирования, закрытость значительной части организационных правил), соблюдения прав человека, обеспечения безопасности, кадрового обеспечения и межведомственного взаимодействия.

Цель работы — охарактеризовать правовые и организационные основы конвойной службы и сформулировать предложения по её совершенствованию — достигнута. Все семь поставленных задач решены в соответствующих параграфах работы.

По результатам исследования сформулированы следующие предложения:

1) закрепить в федеральном законе легальное определение конвоирования; 2) обеспечить официальное опубликование норм, касающихся прав и обязанностей конвоируемых, сохранив закрытость сведений тактического характера; 3) расширить программы профессиональной подготовки сотрудников за счёт изучения прав человека, основ конфликтологии и оказания первой помощи; 4) развивать электронный документооборот между судами, органами расследования и конвойными подразделениями с соблюдением требований защиты информации; 5) шире использовать видеофиксацию при конвоировании при нормативном урегулировании порядка хранения записей; 6) повышать прозрачность контроля за счёт взаимодействия с прокуратурой и общественными наблюдательными комиссиями.

Реализация этих мер позволит повысить надёжность конвойной службы при соблюдении конституционных гарантий прав человека.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

I. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 26.10.2026).

2. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1984) // Ведомости Верховного Совета СССР. — 1987. — № 45. — Ст. 747.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 2. — Ст. 198.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 52 (ч. I). — Ст. 4921.

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 1 (ч. 1). — Ст. 1.

7. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 29. — Ст. 2759.

8. Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания: Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2008. — № 24. — Ст. 2789.

9. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2011. — № 7. — Ст. 900.

10. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2011. — № 49 (ч. 1). — Ст. 7020.

11. О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2016. — № 27 (ч. I). — Ст. 4159.

12. О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»: Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 26.10.2026).

13. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. — 1993. — № 33. — Ст. 1316.

14. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 (вместе с Положением о Федеральной службе исполнения наказаний) // Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 42. — Ст. 4109.

15. Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2016 № 699 // Собрание законодательства РФ. — 2016. — № 52 (ч. V). — Ст. 7614.

16. О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 14.10.2012 № 1377 // Собрание законодательства РФ. — 2012. — № 43. — Ст. 5808.

17. Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел: приказ МВД России от 22.11.2005 № 950 (зарегистрирован в Минюсте России 09.12.2005 № 7246) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56995/ (дата обращения: 26.10.2026).

18. Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 04.07.2022 № 110 // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 26.10.2026).

II. Учебная и научная литература

19. Бахрах, Д. Н. Административное право: учебник / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. — 3-е изд., пересмотр. и доп. — Москва: Норма, 2008. — 816 с.

20. Конин, Н. М. Административное право: учебник для среднего профессионального образования / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2025. — 454 с.

21. Миронов, А. Н. Административное право: учебник / А. Н. Миронов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2025. — 333 с. — (Среднее профессиональное образование).

22. Россинский, Б. В. Административное право: учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. — 7-е изд. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2025. — 840 с.

23. Административное право: учебное пособие для СПО / под ред. А. И. Стахова, П. И. Кононова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2019. — 367 с.

III. Электронные ресурсы

24. Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. — URL: https://мвд.рф (дата обращения: 26.10.2026).

25. Федеральная служба исполнения наказаний: официальный сайт. — URL: https://fsin.gov.ru (дата обращения: 26.10.2026).